

1501209-90.2021.8.26.0616

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: FERNANDO OLIVEIRA CAMARGO

Comarca: Suzano

Foro: Foro de Suzano

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/04/2022

... materialidade do crime de roubo majorado pelo emprego de arma branca praticado por NILSON ALMEIDA DUARTE em desfavor da vítima R.Y.N. restou seguramente comprovada pelas provas documentais juntadas aos autos, tais como auto de prisão em flagrante (fls. 03), boletim de ocorrência (fls. 04/08), auto de reconhecimento de pessoa- Positivo (fls. 16), auto de exibição e apreensão ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Suzano

Foro de Suzano

1ª Vara Criminal

Av. Paulo Portela, Suzano-SP - cep 08676-230

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501209-90.2021.8.26.0616 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501209-90.2021.8.26.0616

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante), Boletim de Ocorrência - 2145007/2021 - DEL.POL.SUZANO, 2145007/2021 - DEL.POL.SUZANO, 2064/2021 - DEL.POL.SUZANO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

NILSON ALMEIDA DUARTE

Réu Preso

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FERNANDO OLIVEIRA CAMARGO

Vistos.

NILSON ALMEIDA DUARTE, está sendo processado como incurso no artigo 157, §2º, inciso VII, c.c artigo 61, inciso II, alínea "h" do Código Penal, pois no dia 27 de maio de 2021, por volta das 22h43 mim, na Rua Washington Luís, 426 - Vila Costa, nesta cidade e Comarca de Suzano, o acusado, supostamente, mediante grave ameaça exercida com emprego de um caibro de madeira em face da vítima R.Y.N., subtraiu, para proveito próprio, 01 (um) relógio de pulso, 01 (um) televisor e 01 (uma) furadeira elétrica, bens avaliados em conjunto em R\$1.600,00 (mil e seiscentos reais), além da quantia de R\$40,00 (quarenta reais), pertencentes à vítima.

Narra a denúncia que, o acusado era um conhecido de vizinhança da vítima, que, inclusive já o havia ajudado anteriormente com dinheiro e mantimentos.

Na data dos fatos, o acusado, em tese, ingressou no quintal da residência da vítima, que ao escutar alguns barulhos provenientes da área externa do imóvel, foi à janela da sala, deparando-se com o réu, ocasião em que pediu para que ele saísse, rumando ao portão para trancá-lo. Ocorre que, a vítima foi surpreendida pelo acusado que, de posse de um caibro de madeira, deferiu-lhe diversos golpes na cabeça. Ato contínuo, ele adentrou a residência e, apoderou-se dos bens já descritos, deixando o local logo após.

A vítima por sua vez, comunicou o delito e as características do rougador a polícia militar que, em patrulhamento de rotina pela região central da cidade, avistaram o denunciado em poder de caixa de papelão contendo um televisor em seu interior, fato motivador da decisão de abordagem.

Entretanto, ao perceber a aproximação dos agentes públicos, o acusado tentou evadir-se do local entrando em uma van, mas logo foi abordado.

Em revista pessoal, foi com ele localizada a quantia de R\$40,00 (quarenta reais) e, na caixa de papelão, além do aparelho televisor, os demais objetos subtraídos.

Informalmente e em solo policial, o acusado confessou a prática do delito (fls. 12)

O inquérito policial foi encartado aos autos.

Auto de prisão em flagrante (fls. 03), boletim de ocorrência (fls. 04/08), auto de reconhecimento de pessoa- Positivo (fls. 16), auto de exibição e apreensão (fls.17/18), auto e avaliação (fls. 19/20), auto de reconhecimento de objeto - Positivo (fls.21), croqui do local (fls. 136/143), laudo de lesão corporal da vítima (fls. 144/145), laudo pericial de objeto (fls. 166/169).

Em decisão, a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva (fls. 112/113).

A denúncia foi recebida em 14 de junho de 2021 (fls. 163/165), o réu foi devidamente citado e apresentou defesa prévia (fls. 239/241).

Na fase instrutória, tomaram-se os depoimentos da vítima, testemunhas de acusação bem como o interrogatório do réu. As partes apresentaram suas alegações finais, mediante debates.

Em Alegações finais a Digníssima Representante do Ministério Público pugnou pela condenação do réu nos termos da denúncia, enquanto o Digníssimo defensor em memorias, pugnou improcedência da ação penal com a absolvição do réu por insuficiência de prova, subsidiariamente pelo afastamento da majorante do uso de arma branca, fixação da pena no mínimo legal e o direito do recurso em liberdade (fls. 316/321).

É o relatório.

Fundamento. DECIDO.

A ação penal é procedente.

O conjunto de provas foi coeso e seguro, demonstrando a materialidade e a autoria dos delitos descritos na denúncia.

A materialidade do crime de roubo majorado pelo emprego de arma branca praticado por NILSON ALMEIDA DUARTE em desfavor da vítima R.Y.N. restou seguramente comprovada pelas provas documentais juntadas aos autos, tais como auto de prisão em flagrante (fls. 03), boletim de ocorrência (fls. 04/08), auto de reconhecimento de pessoa- Positivo (fls. 16), auto de exibição e apreensão (fls.17/18), auto e avaliação (fls. 19/20), auto de reconhecimento de objeto - Positivo (fls.21), croqui do local (fls. 136/143), laudo de lesão corporal da vítima (fls. 144/145), laudo pericial de objeto (fls. 166/169), bem dão conta de demonstrar que o acusado praticou o delito descritos na inicial acusatória.

No que se refere à autoria, a prova oral e documental coligida também é mais do que suficiente para apontar a efetiva conduta do acusado no crime em questão, em especial a circunstância da prisão do réu.

Senão, vejamos.

A vítima Rafael, em juízo, disse que esqueceu trancar o cadeado do portão e deixou o trinco. Por volta das 21h30 o acusado abriu o trinco e foi até a sua janela. Questionou e ele saiu. Diante disso saiu também, olhou para fora, não viu ninguém e entrou novamente. Voltou e recebeu coronhadas na cabeça. Depois na ele deu mais umas três coronhadas. Ele levou a televisão e uma furadeira que foram recuperados depois. Ficou na cozinha e os policiais chegaram e lhe conduziram até o ponto socorro. Os policiais abordaram o acusado. Conhece o acusado porque ele pegava reciclagem perto de sua casa. Disse que teve dificuldades no reconhecimento, mas o acusado era bem semelhante. Disse que a prisão se deu depois de cerca de cinco minutos depois dos fatos. Recebeu seis pontos na cabeça. Atualmente tem 70 anos de idade. Não reconheceu o acusado como sendo o autor dos fatos.

Ressalte-se que o valor probatório das declarações apresentadas pela vítima em crimes dessa natureza é destacado, tanto pela doutrina, como pela jurisprudência:

"A vítima do crime, em geral, é quem pode esclarecer, suficientemente, como e de que forma ele teria ocorrido. Foi ela quem sofreu a ação delituosa e, por isso mesmo, estará apta a prestar os necessários esclarecimentos à Justiça" (Fernando da Costa Tourinho Filho, Processo Penal, Volume III, Editora Saraiva, 21ª Edição, pág. 294).

Em juízo, o policial militar Adario Messias Pereira, disse que recebeu informação de invasão a domicílio no local dos fatos. Sua equipe se deslocou em apoio e viu o roubador carregando uma caixa de papelão coberta com um pano. Abordou ele o qual tentou se evadir ingressando em uma Van. Foi abordado e com ele encontraram dinheiro e dentro da caixa de papelão encontraram televisão furadeira e relógio. Disse que indagado ele disse que roubou um idoso. O que lhe chamou a atenção foi o fato do idoso ter ajudado o roubador anteriormente. Não encontraram arma branca com o acusado, mas no local dos fatos localizaram um pedaço de madeira que foi utilizado.

Seu colega de farda, Alessandro de Oliveira Lima, em juízo, disse que no dia dos fatos receberam ocorrência de roubo em andamento. Uma viatura chegou inicialmente no local e verificou que o roubador agrediu o morador com paulada na cabeça e se evadiu. Em apoio localizaram o acusado com uma caixa na mão. Abordaram ele e verificaram posteriormente que ele era o autor do roubo. No primeiro momento não chegou a conversar com a vítima, mas sabe que ele estava muito machucado e, em razão disso, foi socorrido para o hospital. Disse que as ferramentas subtraídas foram recuperadas. O acusado não confessou os fatos, argumentou que achou as ferramentas abandonadas. Somente tiveram contato com a vítima na delegacia. A

vítima relatou na delegacia que o acusado se utilizou de uma madeira para dar golpes em sua cabeça. Acredita que todos os bens foram recuperados. Apenas depois que a vítima o reconheceu que o acusado confessou os fatos. No primeiro momento como tinham abordado o acusado mandaram uma foto para a outra viatura e a vítima o reconheceu. Posteriormente houve o reconhecimento formal.

Nesse sentido: "O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em Juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (Habeas Corpus 76.608-0/SP - S.T.F. - DJU 11.04.97 - pág. 12.189).

Em solo policial o acusado confessou integralmente os fatos. Por sua vez, o réu Nilson Almeida Duarte, no ato de seu interrogatório, permaneceu em silêncio.

Em que pese o silêncio do acusado e o não reconhecimento da vítima em juízo, o que se justifica em razão de sua avançada idade, verifica-se que no dia de sua prisão, o acusado confessou ter agredido a vítima, levando os seus pertences. Ademais, por ocasião de sua prisão, logo após os fatos, foi surpreendido por policiais na posse dos bens subtraídos da vítima, fatos que trazem a certeza quanto a autoria delitiva.

Os depoimentos das testemunhas são consonantes, de modo que seus relatos são verossímeis, não havendo qualquer dúvida no sentido da ocorrência do delito descrito na denúncia.

Quanto à autoria, pelo réu, esta restou comprovada pelas declarações em juízo, pela apreensão da res furtiva na posse do acusado logo após o crime e pela sua confissão em solo policial.

Portanto, as provas são claras no sentido da prática do delito pelo acusado. Não restando dúvidas quanto a sua autoria.

E a mesma solução deve ser dada no que pertence a causa agravante de pena que concerne a alínea "h" do Código Penal, em razão de se tratar de vítima maior de 60 anos de idade.

Ainda, a incidência da causa de aumento de pena referente ao emprego de arma branca também restou bem delineada pela segura prova oral consubstanciada pelas declarações das vítimas, que confirmou que o roubo foi praticado mediante emprego de um caibro de madeira, a qual foi empregada pelo acusado, para desferir grave ameaça contra a vítimas.

Desta forma, o acusado praticou fato típico e, não havendo causas excludentes de ilicitude e de culpabilidade, suas condenações são medida de rigor.

Passo à dosimetria da pena, observando-se os elementos previstos no artigo 59 do CP.

Em relação ao artigo 157, §2º, inciso VII, c.c artigo 61, inciso II, alínea "h", do Código Penal:

Verifico que o acusado ostenta péssimos antecedentes o emprego de violência excessiva contra a vítima, justificam a pena base acima do mínimo legal, razão pela qual fixo a pena base em 6 anos de reclusão e ao pagamento de 16 dias multa.

Na segunda fase, reincidente (fls. 66/75) e que o crime foi praticado contra idoso, razão pela qual aumento e pena em 1/3, fixando-a em 08 (oito) anos de reclusão e ao pagamento de 21 (vinte) dias-multa.

Na terceira fase, observo a incidência de uma causa de aumento de pena referente ao emprego de arma branca, respectivamente restaram-se comprovadas pela prova oral e pelos elementos coligidos durante a investigação policial. Por tais razões, majoro a reprimenda em 1/3, totalizando 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 28 (vinte e oito) dias-multa.

O regime inicial de cumprimento de pena será o fechado.

Em face da grave ameaça perpetrada no delito e do quantum da pena aplicada, não se justifica a substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos para os acusados, por incompatível com os requisitos exigidos pelo art. 44, incisos I e II, do Código Penal. Da mesma forma, não se vê plausível para ele a hipótese prevista no art. 77, caput, inciso I do CP.

DISPOSITIVO.

Diante do exposto, CONDENO o réu NILSON ALMEIDA DUARTE, qualificado nos autos, à pena de 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 28 (vinte e oito) dias-multa, pela prática do delito consubstanciado no artigo no artigo 157, §2º, inciso VII, e c.c artigo 61, inciso II, alínea "h" do Código Penal.

Nego ao condenado o direito de apelar em liberdade. Estão presentes os requisitos autorizadores da prisão cautelar, ressaltando-se que esta se justifica para garantir a ordem pública, bem como para assegurar a aplicação da lei penal, considerando-se a gravidade concreta do delito, já devidamente consignada na fundamentação desta sentença.

Oportunamente, intime-se para pagamento da multa. Condeno os réus ao pagamento das custas, observando-se em relação a eles a gratuidade processual.

Após o trânsito em julgado: a) elabore-se cálculo de multa e intime-se o réu para pagamento; ausente o pagamento, providencie-se o necessário à inscrição; b) expeça-se e encaminhe-se carta de guia / aditamento; c) feitas as anotações e comunicações necessárias, arquivem-se os autos.

P.R.I.C.

Suzano, 06 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA